

충남대학교병원

시정요구

제 목 건물소유권 보존등기 부적정

관계부서 본원 ▼▼▼▼과(◆◆◆◆팀)

내 용

▼▼▼▼과 ◆◆◆◆팀은 「업무분장규정」 제12조의 2(▼▼▼▼과)에 따라 관리자산의 접수, 입고, 취득, 불출에 관한 사항 및 수리, 임대차, 기부채납에 관한 업무를 처리하고 있다.

충남대학교병원은 직원의 일과 가정생활의 양립문화 정착을 위한 「■■■■■■■■ 신축공사」를 2017년 5월에 완료하였다.

이에, 건축주(병원)는 「건축법」 제22조¹⁾(건축물의 사용승인) 및 본원 「업무분장규정」 제14조(☁☁과) 1호 바목의 건축제심의(교통영향평가, 건축심의 등)에 관한 사항에 따라 건물사용 승인 및 건축물 관리대장 생성 등의 건축 인허가 업무를 완료하고,

「공기업·준정부기관 회계기준」 제61조²⁾(권리보존) 및 본원 「회계규정」 131조(권리보존)에 따라 유형자산의 권리보존을 위하여 소유권 기타의 권리에 대하여 등기·인증 등 권리보존에 필요한 절차를 이행하여야 한다.

1) 제22조(건축물의 사용승인) ① 건축주가 제11조·제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료[하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다]한 후 그 건축물을 사용하려면 제25조 제6항에 따라 공사감리자가 작성한 감리완료보고서(같은 조 제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우만 해당된다)와 국토교통부령으로 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다.

⑥ 특별시장 또는 광역시장은 제2항에 따라 사용승인을 한 경우 지체 없이 그 사실을 군수 또는 구청장에게 알려서 건축물대장에 적게 하여야 한다. 이 경우 건축물대장에는 설계자, 대통령령으로 정하는 주요 공사의 시공자, 공사감리자를 적어야 한다.

2) 제61조(권리보존) 유형자산은 그 권리보존을 위하여 당해 자산의 관리담당이 소유권 기타의 권리에 대하여 등기·인증 등 필요한 절차를 취하여야 한다.

따라서 관련 사업 시행으로 건축공사가 완료된 충남대학교병원 ■■■■■■■■■■ 건축물에 대하여 병원은 권리보존을 위해 건축물 관리대장을 발급받아 관할 등기소에 보존등기 신청을 하여야 했다.

그런데 본원 ▼▼▼▼과 ◆◆◆◆팀은 2017년 5월 16일 「■■■■■■■■■■ 신축공사」의 준공으로 건축물에 대한 사용 승인 및 건축물 대장 등록으로 자산을 기(既) 취득 하였음에도 감사일 현재까지 「위임전결규정」의 【별표1 中 ▼▼▼▼과】에 따른 건물 (고정자산) 소유권 보존등기를 하지 않고 있어 병원은 임대차, 기부채납 등이 가능한 소유권의 권리를 갖지 못한 채로 ■■■■■■■■■■을 운영하고 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

본원 「회계규정」 및 「위임전결규정」에 따라 미 등기 건물에 대하여 등기 등 필요한 보존 준치를 하기 바라며, 앞으로 이런 사례가 발생하지 않도록 자산관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (시정)